

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4212/2530

บริษัทสุภัทรา จำกัด ฯ
นายมนูญ เมฆทัศน์
นายทิ่ง แสงศรี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 7

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8

ห้องพิพาทเป็นของโจทก์ให้จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างอยู่อาศัยเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง ต่อมาโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากห้องพิพาทศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ขับไล่จำเลย และออกคำสั่งบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษายภายใน 30 วัน ในระหว่างการปิดคำสั่งบังคับ ผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าเป็นเจ้าของบ้านพิพาทโดยเป็นผู้ก่อสร้างและออกค่าใช้จ่ายปลูกสร้างในที่ดินริมคูสาธารณะ จึงมีสิทธิดีกว่าโจทก์เป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของบ้านพิพาทซึ่งเป็นการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทกับโจทก์โดยตรง เมื่อผู้ร้องกับโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างนายจ้างกันจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 อันจะทำให้ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางได้

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยผู้เป็นลูกจ้างออกจากห้องพักคนงานซึ่งให้จำเลยอยู่อันเป็นการให้สวัสดิการ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากห้องพิพาทคดีถึงที่สุด ศาลแรงงานกลางจึงออกคำสั่งบังคับเมื่อวันที่ ๑๔

กรกฎาคม ๒๕๓๐ ให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษายกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคำสั่งซึ่งเจ้าพนักงานได้ปิดคำบังคับไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของบ้านพิพาทโดยเป็นผู้ก่อสร้างและออกค่าใช้จ่ายปลูกสร้างขึ้นในที่ดินริมคูสาธารณะ ผู้ร้องจึงมีสิทธิในบ้านพิพาทดีกว่าโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่ผู้ร้องออกจากบ้านพิพาท ขอให้ศาลมีคำสั่งได้สวนคำร้องของผู้ร้องเพื่อมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้ออ้างของผู้ร้องเป็นการกล่าวอ้างโต้แย้งสิทธิขึ้นใหม่ระหว่างผู้ร้องกับโจทก์ซึ่งผู้ร้องไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ และโจทก์กับผู้ร้องไม่ใช่นายจ้างลูกจ้าง จึงไม่มีสิทธิดำเนินคดีในศาลนี้ จึงให้ยกคำร้องให้ผู้ร้องกับโจทก์ไปว่ากล่าวกันในศาลที่มีอำนาจ

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ห้องพิพาทเป็นของโจทก์ซึ่งปลูกสร้างให้จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างอยู่อาศัยอันเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง ต่อมาโจทก์ต้องการห้องพิพาทคืน จำเลยไม่ยอมออก โจทก์จึงฟ้องขับไล่จำเลยออกจากห้องพิพาทและเรียกค่าเสียหายศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ขับไล่จำเลยพร้อมทั้งให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ คดีถึงที่สุด ต่อมาศาลแรงงานกลางออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษายกภายใน ๓๐ วัน คดีอยู่ในระหว่างการปิดคำบังคับของศาลแรงงานกลาง ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ดังกล่าวข้างต้นต่อศาลแรงงานกลาง คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัย ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลแรงงานกลางหรือไม่

วิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามคำร้องของผู้ร้องที่อ้างว่าเป็นเจ้าของบ้านพิพาทโดยเป็นผู้ก่อสร้างและออกค่าใช้จ่ายปลูกสร้างในที่ดินริมคูสาธารณะ จึงมีสิทธิในบ้านพิพาทดีกว่าโจทก์ อันเป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของบ้านพิพาทซึ่งเป็นการโต้แย้งกรรมสิทธิในบ้านพิพาทกับโจทก์โดยตรง เมื่อผู้ร้องกับโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างนายจ้างกัน กรณีของผู้ร้องจึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ อันจะทำให้ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางได้

พืพำกษำยืน

(สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-junท์ จันทรวงศ์-จำนง นิยมวิภาต)

ศาลแรงงานกลาง - นายชลิต จันประดับ

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ